

CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, REINGENIERÍA TECNOLÓGICA Y MIGRACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO (HIS)

Entre los suscritos a saber:

Por una parte, **MEDTECHNOLOGY S.A.S.**, sociedad comercial legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con el NIT **xxxxxxxxxxxxx** con domicilio principal en la ciudad de **xxxxxxxxxxxxx**, representada en este acto por **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** mayor de edad, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. **xxxxxxxxxxxxx** expedida en **xxxxxxxxxxxxx**, actuando en su calidad de Representante Legal, sociedad que para los efectos del presente contrato se denominará **LA DESARROLLADORA**; Y por la otra parte, **LC&M S.A.S.**, sociedad comercial legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con el NIT **xxxxxxxxxxxxx**, con domicilio principal en la ciudad de **xxxxxxxxxxxxx**, representada en este acto por **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, mayor de edad, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. **xxxxxxxxxxxxx** expedida en **xxxxxxxxxxxxx**, actuando en su calidad de Representante Legal, sociedad que para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**;

Quienes en conjunto se denominarán **LAS PARTES**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO MARCO DE DESARROLLO, REINGENIERÍA Y MIGRACIÓN DE SOFTWARE CLÍNICO (HIS)**, el cual se registrará por la legislación comercial y civil colombiana (Código de Comercio, Código Civil, Ley 23 de 1982, Ley 527 de 1999, Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 2015 de 2020 y demás normas concordantes y complementarias) y en especial por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1. **Titularidad del Software Origen:** **LC&M S.A.S** declara ser el legítimo titular de la totalidad de los derechos patrimoniales y de propiedad intelectual sobre el sistema de información hospitalario denominado **CronHIS** (en adelante el "SOFTWARE ORIGEN"), aplicación clínica desarrollada en arquitecturas y lenguajes legados.
2. **Especialidad de LA DESARROLLADORA:** **MEDTECHNOLOGY S.A.S.** declara ser una compañía colombiana especializada en el diseño, arquitectura, desarrollo, implementación e integración de soluciones tecnológicas avanzadas para el sector salud, contando con la idoneidad técnica, operativa y profesional requerida para abordar proyectos de reingeniería de alta complejidad.
3. **Alianza y Necesidad de Modernización:** Con ocasión de la revisión técnica conjunta realizada sobre el SOFTWARE ORIGEN, **LAS PARTES** identificaron la

necesidad imperativa de efectuar una refactorización de arquitectura, modernización tecnológica y reescritura total del código fuente de **CronHIS**, para transicionar a una pila tecnológica (*stack*) de alto rendimiento, escalabilidad, concurrencia y seguridad, manteniendo de forma estricta la lógica de negocio, las reglas funcionales, los flujos operativos y el core asistencial y administrativo actual del sistema.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios profesionales de desarrollo de software por parte de LA DESARROLLADORA a favor de LC&M S.A.S, consistentes en la reingeniería, rediseño de arquitectura, maquetación UI/UX, reestructuración total y diseño desde cero del modelo de datos en PostgreSQL (sin migración ni conservación de las estructuras de datos o bases de datos del sistema original), programación de lógica de negocio, pruebas funcionales e integración para la construcción de la Nueva Versión del Sistema CronHIS (en adelante el "CronHis2.0"), preservando la fidelidad del core operativo y funcional de negocio de CronHIS y adaptándolo en su totalidad al stack tecnológico definido en el presente instrumento.

CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE TÉCNICO Y STACK TECNOLÓGICO

CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE TÉCNICO Y STACK TECNOLÓGICO El **NUEVO SOFTWARE** será desarrollado de manera estricta y exclusiva bajo las especificaciones técnicas, versiones de librerías y componentes que se detallan a continuación. **LAS PARTES** aclaran de manera expresa que, debido a las falencias de diseño de la versión original, el modelo relacional de datos será **diseñado y estructurado completamente desde cero** por **LA DESARROLLADORA**, prescindiendo de cualquier migración de estructuras legadas:

1. **Motor de Base de Datos y Persistencia:** PostgreSQL (Versión 15 o superior estable), con diseño relacional optimizado, normalizado y con integridad referencial nativa.
2. **Backend / Capa de Servicios:**
 - **Lenguaje:** Python 3.x (Versión 3.11 o superior estable).
 - **Framework de API:** FastAPI versión 0.135 (o versiones de mantenimiento dentro de la rama 0.135.x).
 - **Documentación de Interfaz:** OpenAPI v3.0 / Swagger integrado de forma nativa.
3. **Frontend / Interfaz de Usuario:**
 - **Framework:** SvelteKit (últimas versiones)
 - **Estilos CSS:** CSS versión 4 (v4).
 - **Librería de Componentes:** Flowbite Svelte.
4. **Arquitectura:** Desacoplada cliente-servidor mediante APIs RESTful asíncronas con formato de intercambio de datos JSON, patrones de diseño de microservicios o monolito modular, según el documento de arquitectura aprobado.

CLÁUSULA CUARTA: DESGLOSE MÓDULO POR MÓDULO Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El desarrollo del **NUEVO SOFTWARE** abarcará la reingeniería de los ocho (8) módulos principales que componen el SOFTWARE ORIGEN **CronHIS**, respetando los requerimientos funcionales suministrados por **LC&M S.A.S**:

1. **Módulo 1: Administración:** Gestión de usuarios, roles, perfiles, matriz de permisos granulares, configuración de sedes, parametrización de servicios, tablas del sistema, logs de auditoría global y variables de entorno.
2. **Módulo 2: Admisiones:** Módulo de recepción, asignación y registro de pacientes, triaje, gestión de camas/camas de observación, egresos, traslados, validación de derechos de afiliados y agendas de citas médicas.
3. **Módulo 3: Historia Clínica:** Módulo asistencial central que comprende consulta externa, urgencias, hospitalización, registro de notas de enfermería, formulación médica, órdenes de servicio, diagnósticos (CIE-10 / CIE-11), antecedentes, consentimientos informados y estructuración según resolución de Historia Clínica Electrónica e interoperabilidad (Ley 2015 de 2020).
4. **Módulo 4: Facturación:** Generación de prefacturas, liquidación de órdenes asistenciales, tarificadores (SOAT, ISS, Tarifas propias), facturación individual y aglutinada por ERP/EPS, radicación de cuentas médicas, gestión de glosas y adaptación nativa para Factura Electrónica de Venta en Salud (Sector Salud DIAN / Campos del RIPS conforme a la Resolución 2275 de 2023 o norma vigente).
5. **Módulo 5: Farmacia y Inventarios:** Gestión de inventarios de medicamentos y dispositivos médicos, kardex, semaforización, lotes y fechas de vencimiento, despachos por dosis unitaria, devoluciones, compras, traslados entre bodegas y dispensación ligada a la orden médica.
6. **Módulo 6: Laboratorio Clínico:** Recepción de órdenes de laboratorio, toma de muestras, trazabilidad de tubos/gradillas, interfaz de resultados, parametrización de rangos de referencia por edad y sexo, validación bacteriológica y patológica, e impresión/exportación de resultados.
7. **Módulo 7: Procesos Especializados:** Módulos de gestión para áreas críticas como Quirófanos (programación de cirugía, hoja de descripción quirúrgica, consumo de insumos), Imágenes Diagnósticas / Ayudas Diagnósticas, Promoción y Prevención (PyP) y Terapias.
8. **Módulo 8: Informes y Reportes:** Módulo analítico y dinámico para la generación de RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud), indicadores de

gestión hospitalaria, reportes para entes de control (Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud), estados financieros operativos, consolidados de producción y tableros de control directivo.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIÓN ESPECIAL Y OBLIGACIONES GENERALES DE LC&M S.A.S

LC&M S.A.S, en su condición de contratante y dueño del *know-how* y del SOFTWARE ORIGEN, asume formalmente las siguientes obligaciones esenciales, cuyo incumplimiento o demora afectará directamente los plazos de entrega sin responsabilidad para **LA DESARROLLADORA**:

1. **Suministro del Core y Requerimientos Funcionales (Obligación Especial):** **LC&M S.A.S** es la única responsable de suministrar a **LA DESARROLLADORA** la totalidad de la documentación funcional, diagramas de procesos, diccionario de datos, reglas de negocio, fórmulas de cálculo, flujos de trabajo, estructuras de base de datos legadas y especificaciones detalladas módulo por módulo de **CronHIS**.
2. **Designación del Líder Funcional y Producto Owner:** **LC&M S.A.S** designará por escrito a un (1) Gerente de Proyecto / *Product Owner* con dedicación y potestad para resolver dudas funcionales, validar historias de usuario y aprobar formalmente las entregas de cada módulo.

Insumos y Accesos: Proporcionar acceso oportuno al SOFTWARE ORIGEN para fines de entendimiento de los flujos de negocio. Dado que no se realizará migración de datos ni de la estructura actual, **LC&M S.A.S** no requerirá suministrar scripts de volcado de datos antiguos salvo aquellos necesarios como referencia de lectura para entender la regla de negocio.

3. **Validación y Pruebas UAT:** Realizar las Pruebas de Aceptación de Usuario (*UAT*) dentro de los plazos estipulados en la Cláusula Séptima de este contrato.
4. **Pago Oportuno:** Cancelar el valor de las facturas emitidas por **LA DESARROLLADORA** en las fechas y condiciones pactadas en la Cláusula Novena.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA DESARROLLADORA (MEDTECHNOLOGY S.A.S.)

LA DESARROLLADORA se obliga para con **LC&M S.A.S** a:

1. **Ejecución Profesional:** Ejecutar el desarrollo del **NUEVO SOFTWARE** con el más alto nivel de diligencia, técnica y estándares de la industria del software, empleando personal calificado en Python/FastAPI, PostgreSQL y SvelteKit.
2. **Fidelidad Funcional:** Desarrollar el **NUEVO SOFTWARE** asegurando la réplica exacta y/o mejorada de las funcionalidades operativas del SOFTWARE ORIGEN, con base en las especificaciones suministradas por **LC&M S.A.S**.
3. **Aseguramiento de Calidad:** Realizar pruebas unitarias, de integración y de rendimiento sobre el código fuente antes de cada entrega a ambiente de pruebas.
4. **Entrega de Código Fuente y Documentación:** Entregar el código fuente formateado, comentado y versionado en el repositorio asignado, junto con la documentación técnica del sistema (diagrama de Entidad-Relación de PostgreSQL, colección de APIs en Postman/OpenAPI, manuales de despliegue).
5. **Transferencia de Conocimiento:** Realizar la capacitación técnica al equipo de TI de **LC&M S.A.S** para la administración, mantenimiento y despliegue del **NUEVO SOFTWARE**.

CLÁUSULA SÉPTIMA: METODOLOGÍA, HITOS Y PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN (ACTAS)

1. **Metodología Ágil:** El proyecto se ejecutará bajo la metodología ágil (Scrum/Kanban), dividiendo el cronograma en **Sprints** y **Hitos de Entrega Modular**.
2. **Anexo Técnico de Cronograma:** El plan de trabajo detallado, las fechas estimadas y la secuencia de entrega de los ocho (8) módulos formarán el **Anexo**
3. **1: Plan de Trabajo y Cronograma de Hitos**, suscrito obligatoriamente por **LAS PARTES**.
4. **Procedimiento de Entrega y Verificación:**
 - Al finalizar cada hito, **LA DESARROLLADORA** desplegará el código en un ambiente de pruebas (*Staging*) y notificará a **LC&M S.A.S** por escrito o vía correo electrónico oficial.

- **LC&M S.A.S** dispondrá de un término perentorio de **diez (10) días hábiles** contados a partir de la notificación para realizar la revisión y pruebas funcionales de los módulos entregados.
- Si las pruebas son satisfactorias, **LC&M S.A.S** suscribirá el **Acta de Recepción y Conformidad del Hito**.
- Si existen inconsistencias o fallos con respecto a los requerimientos suministrados, **LC&M S.A.S** remitirá un informe detallado (*Bug List*). **LA DESARROLLADORA** corregirá dichas inconsistencias dentro de un plazo concertado sin costo adicional.
- **Aprobación TÁCITA:** Si transcurridos los diez (10) días hábiles **LC&M S.A.S** no emite el Acta de Recepción ni presenta observaciones formales por escrito, o si **LC&M S.A.S** implementa o utiliza el módulo en producción con pacientes reales, el hito se entenderá plenamente aprobado y aceptado a satisfacción para todos los efectos contractuales y financieros.

CLÁUSULA OCTAVA: GESTIÓN DE CAMBIOS (CONTROLES DE CAMBIO)

1. Cualquier modificación, adición, eliminación de campos, ajuste de lógica no contemplada en el sistema **CronHIS** original, o nueva integración con terceros solicitada por **LC&M S.A.S**, se considerará un **Control de Cambio**.
2. Todo Control de Cambio requerirá la expedición de una **Solicitud de Cambio**, en la cual **LA DESARROLLADORA** evaluará el impacto en tiempo, alcance y costo. El cambio solo se ejecutará previa aprobación escrita y firma de la Adición Presupuestal por parte del Representante Legal de **LC&M S.A.S**.

CLÁUSULA NOVENA: VALOR CONTRACTUAL Y ESQUEMA DE PAGO

1. **Valor Total:** El precio total acordado por los servicios de reingeniería y desarrollo del **NUEVO SOFTWARE** asciende a la suma de **240.000.000 PESOS M/CTE (\$doscientos cuarenta millones de pesos m/cteCOP)**, más el Impuesto sobre las Ventas (IVA) a la tarifa legal vigente que sea aplicable.
2. **Estructura de Pagos vinculada a Hitos:**
 - **Anticipo de Inicio:** [Porcentaje, ej: **30%** a la firma del presente contrato y entrega de la arquitectura base del proyecto, el restante se dividirá en los meses de la duración de l proyecto

3. **Mora en Pagos:** La mora en el pago de cualquier factura dará lugar al cobro de intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el periodo correspondiente. Asimismo, **LA DESARROLLADORA** se reserva el derecho de suspender la prestación de los servicios y la entrega de código posterior a los quince (15) días calendario de mora.

CLÁUSULA DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

De conformidad con los artículos 20, 182 y subsecuentes de la Ley 23 de 1982, modificados por la Ley 1450 de 2011 y las normas sobre propiedad industrial y derechos de autor en Colombia:

1. **SOFTWARE ORIGEN:** **LC&M S.A.S** mantiene y mantendrá en todo momento la titularidad exclusiva sobre la marca **CronHIS**, los secretos comerciales, la lógica de negocio preconcebida y la versión original del software.
2. **Transferencia de Derechos Patrimoniales (Obra por Encargo):** **MEDTECHNOLOGY S.A.S.** cede y transfiere a favor de **LC&M S.A.S**, de manera exclusiva, total y definitiva, los derechos patrimoniales de autor (reproducción, transformación, distribución, comunicación pública) sobre el código fuente, desarrollos e interfaces creadas específicamente para el **NUEVO SOFTWARE**.
3. **CONDICIÓN SUSPENSIVA DE TRANSFERENCIA:** La transferencia definitiva de los derechos patrimoniales sobre el código fuente del **NUEVO SOFTWARE** queda expresamente **condicionada al pago total y efectivo del 100% del precio contractual** pactado en la Cláusula Novena por parte de **LC&M S.A.S**. En caso de incumplimiento de pago, **LA DESARROLLADORA** retendrá los derechos patrimoniales y licencias de uso sobre los módulos no cancelados.
4. **Herramientas Preexistentes y Know-How:** **LA DESARROLLADORA** conserva la propiedad intelectual sobre sus herramientas preexistentes, *frameworks* propietarios, librerías genéricas, algoritmos de uso estándar y conocimiento técnico previo (*know-how* de desarrollo), concediendo a **LC&M S.A.S** sobre dichos elementos una licencia de uso perpetua, no exclusiva, intransferible y gratuita, incorporada dentro del **NUEVO SOFTWARE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, SEGURIDAD Y HABEAS DATA EN SALUD

1. **Cumplimiento Normativo: LAS PARTES** garantizan el estricto cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la Ley 1266 de 2008 en la recolección, almacenamiento y tratamiento de datos personales.
2. **Tratamiento de Datos Sensibles de Salud:** Dado que el sistema **CronHIS** gestiona Historias Clínicas y datos de salud clasificados como **Datos Sensibles**, **LA DESARROLLADORA** actuará bajo la calidad de **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO**, comprometiéndose a:
 - Tratar los datos únicamente bajo las instrucciones de **LC&M S.A.S** (quien ostenta el rol de **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO**).
 - No destinar los datos de prueba o reales para fines propios o de terceros.
 - Implementar controles de seguridad cibernética alineados con el estándar OWASP Top 10 para FastAPI y SvelteKit, incluyendo cifrado de datos en tránsito (TLS/HTTPS), cifrado en reposo en la base de datos PostgreSQL, mecanismos de autenticación robustos (JWT/OAuth2) y registros irrefutables de auditoría (*logs* de acceso y modificación) conforme a la reglamentación colombiana de Historia Clínica Electrónica (Resolución 839 de 2017 y Ley 2015 de 2020).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN

1. **Información Confidencial:** Toda la información técnica, comercial, estratégica, financiera, código fuente, esquemas de bases de datos, lógica de negocio y metodologías compartidas entre **LAS PARTES** tendrá el carácter de reservada y confidencial.
2. **Obligación de Custodia:** **LAS PARTES** se comprometen a utilizar la información confidencial de forma exclusiva para la ejecución de este contrato y a no divulgarla a terceros sin autorización previa y por escrito de la otra parte.
3. **Vigencia de la Confidencialidad:** Las obligaciones contenidas en la presente cláusula mantendrán su vigencia durante la ejecución del contrato y por un periodo adicional de **cinco (5) años** contados a partir de la firma del Acta de Entrega Final o de la terminación del contrato por cualquier causa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: GARANTÍA, ESTABILIDAD Y SOPORTE TÉCNICO

1. **Plazo de Garantía:** **LA DESARROLLADORA** otorga una garantía técnica de funcionamiento sobre el código desarrollado por un término de **noventa (90) días**

calendario, contados a partir de la firma del **Acta de Entrega Final y Salida a Producción**.

2. **Alcance de la Garantía:** La garantía cubre la corrección sin costo alguno para **LC&M S.A.S** de errores del sistema, fallas de programación (*bugs*), inconsistencias operativas frente al requerimiento aprobado o fallos de seguridad originados en el código de **LA DESARROLLADORA**.
3. **Exclusiones de la Garantía:** Quedan expresamente excluidas de la garantía las fallas o interrupciones causadas por:
 - Modificaciones, manipulaciones o intervenciones al código fuente realizadas por personal de **LC&M S.A.S** o terceros no autorizados por escrito por **LA DESARROLLADORA**.
 - Fallas en los servidores, infraestructura *cloud*, enlaces de internet o sistemas operativos proporcionados por **LC&M S.A.S**.
 - Ataques cibernéticos, virus, malwares o accesos indebidos causados por vulnerabilidades en la red interna de **LC&M S.A.S**.
 - Requerimientos de nuevas funcionalidades que no estuvieren contenidas en el alcance original del SOFTWARE ORIGEN.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INDEPENDENCIA LABORAL Y EXONERACIÓN

El presente contrato es de naturaleza estrictamente mercantil y no genera relación ni vínculo laboral alguno entre **LC&M S.A.S** y los empleados, contratistas, ingenieros o consultores vinculados por **LA DESARROLLADORA** para la ejecución del objeto contractual. En consecuencia, **LA DESARROLLADORA** mantendrá indemne a **LC&M S.A.S** de cualquier reclamación laboral, prestacional o de seguridad social (EPS, AFP, ARL) instaurada por su personal, asumiendo la totalidad de las cargas laborales y fiscales aplicables conforme a la legislación de la República de Colombia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA

En caso de incumplimiento grave, total o parcial, de las obligaciones derivadas del presente contrato por cualquiera de **LAS PARTES**, la parte incumplida pagará a la parte cumplida, a título de pena, una suma equivalente al **veinte por ciento (20%) del valor total del contrato**. El pago de esta pena no extingue la obligación principal de cumplir con el contrato ni frena las acciones judiciales de indemnización de perjuicios directos probados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato podrá terminarse antes del vencimiento de su plazo de ejecución por cualquiera de las siguientes causas:

1. Por mutuo acuerdo formalizado por escrito entre los Representantes Legales de **LAS PARTES**.
2. Por cumplimiento total del objeto contractual y suscripción del Acta de Entrega Final.
3. Por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por cualquiera de las partes, previo requerimiento escrito otorgando un plazo de quince (15) días hábiles para subsanar la falta.
4. Por suspensión de pagos, disolución, liquidación voluntaria u obligatoria, o sometimiento a procesos de reorganización empresarial (Ley 1116 de 2006) de cualquiera de **LAS PARTES**.
5. Por imposibilidad técnica o jurídica sobreviniente manifestada por escrito.

Parágrafo: En caso de terminación anticipada no imputable a culpa de **LA DESARROLLADORA, LC&M S.A.S** se obliga a liquidar y pagar la totalidad de los avances de trabajo y módulos desarrollados a la fecha de terminación, según valoración del porcentaje de avance.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: ACUERDO DE NO SOLICITACIÓN Y NO COMPETENCIA

Durante la vigencia del contrato y por un periodo de dos (2) años posteriores a su terminación, **LC&M S.A.S** se abstendrá de contratar directas o indirectamente, bajo cualquier modalidad (laboral o de prestación de servicios), al personal técnico, desarrolladores, arquitectos o ingenieros asignados por **LA DESARROLLADORA** al desarrollo del proyecto, salvo autorización expresa por escrito otorgada por **LA DESARROLLADORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLÁUSULA COMPROMISORIA

1. **Arreglo Directo:** Cualquier diferencia, disputa o reclamo que surja entre **LAS PARTES** en relación con la interpretación, ejecución, cumplimiento o terminación de este contrato se procurará resolver de manera amigable mediante la negociación directa entre los Representantes Legales dentro de un término no mayor a quince (15) días hábiles.
2. **Tribunal de Arbitramento:** Si vencido el término de arreglo directo no se hubiere llegado a una solución, la controversia se someterá a la decisión de un **Tribunal de Arbitramento** administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de **Bogotá** el cual se sujetará a las siguientes reglas:
 - El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro nombrado de común acuerdo por las partes. En su defecto, será designado por la Cámara de Comercio.
 - El árbitro será abogado inscrito, fallará en derecho y aplicará la legislación colombiana.
 - El proceso arbitral se regirá por la Ley 1563 de 2012 y demás normas aplicables.
 - Los costos del arbitraje serán asumidos por la parte vencida en el proceso.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MÉRITO EJECUTIVO Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES

1. **Mérito Ejecutivo:** El presente contrato, junto con las facturas de venta debidamente emitidas y las Actas de Recepción de Hitos firmadas, presta mérito ejecutivo claro, expreso y exigible para el cobro de cualquier obligación pecuniaria derivada del mismo, renunciando **LAS PARTES** al requerimiento judicial para la constitución en mora.
2. **Documentos Integrantes:** Forman parte integral del presente contrato para todos los efectos legales y técnicos:
 - **Anexo 1:** Plan de Trabajo, Cronograma de Hitos y Desglose Modular.
 - **Anexo 2:** Matriz de Requerimientos Funcionales suministrada por **LC&M S.A.S.**

- **Anexo 3:** Documento de Arquitectura de Software y Definición de APIs.
- Certificados de Existencia y Representación Legal de **LAS PARTES**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES Y DOMICILIO

1. **Domicilio Contractual:** Para todos los efectos judiciales, extrajudiciales y legales derivados del presente contrato, el domicilio contractual será la ciudad de **[Ciudad de domicilio]**, República de Colombia.
2. **Notificaciones:** Las notificaciones escritas y comunicaciones contractuales serán válidas al ser enviadas a las siguientes direcciones físicas y de correo electrónico, al amparo de la Ley 527 de 1999 sobre mensajes de datos:

- **POR MEDTECHNOLOGY S.A.S. (LA DESARROLLADORA):**

- Dirección Física: **[Dirección completa]**
- Teléfono: **[Teléfono de contacto]**
- Correo Electrónico Oficial: **[Email corporativo]**
- Atención: **[Nombre del Representante Legal o Gerente de Proyecto]**

- **POR LC&M S.A.S (EL CONTRATANTE):**

- Dirección Física: **[Dirección completa]**
- Teléfono: **[Teléfono de contacto]**
- Correo Electrónico Oficial: **[Email corporativo]**
- Atención: **[Nombre del Representante Legal o Gerente de Proyecto]**

En fe de lo anterior y en señal de plena conformidad y vinculación legal con el contenido contractual expresado en este instrumento, **LAS PARTES** firman el presente contrato en dos (2) ejemplares de idéntico valor legal y contenido, o mediante firmas digitales/electrónicas de acuerdo con lo normado en la Ley 527 de 1999, en la ciudad de **[Ciudad de firma]**, a los **[Día]** días del mes de **[Mes]** del año **[Año]**.

\

[Nombre del Representante Legal de Medtechnology]

C.C. No. [Número de C.C.]

Representante Legal

MEDTECHNOLOGY S.A.S.

NIT: [Número de NIT]

\

[Nombre del Representante Legal de LC&M S.A.S]

C.C. No. [Número de C.C.]

Representante Legal

LC&M S.A.S [Razón Social Completa]

NIT: [Número de NIT]